

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2166/2536

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด

โจทก์

นายวสันชัย โรจน์วัฒนเมธี

จำเลย

นายวสันชัย โรจน์วัฒนเมธี จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ไม่รับ

จำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยที่ว่าใบแต่งตั้งนายของโจทก์ชอบหรือไม่ เป็นฎีกาข้อกฎหมาย ส่วนฎีกาของจำเลยที่ว่า การที่ ศาลฟังว่าเอกสารหมาย จ.2 จำเลยต้องรับผิดชอบตามกฎหมายโดย ไม่เห็นว่าเป็นการกระทำทุจริตของพนักงานโจทก์ เป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน โปรดมีคำสั่งให้รับ ฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาต่อไปด้วย

หมายเหตุ ไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องหรือไม่

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 80,885.79 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีของเงิน 61,828.93 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 86)

จำเลยยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 87)

คำสั่ง

ปัญหาวานายวิระมยะรูปได้ลงชื่อและประทับตราสำคัญของโจทก์ในใบแต่งตั้งนายหรือไม่ จำเลยได้ทำสัญญาเบิกเงินเกินบัญชี ไว้กับโจทก์ตามเอกสารหมายเลข 2 หรือไม่ และการที่พนักงานของโจทก์ยอมให้เบิกเงินตามเช็คเอกสารหมายเลข 6 เป็นการกระทำ โดยสุจริตหรือไม่ เป็นฎีกาโต้เถียงในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคแรก ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้องค่าคำร้องเป็นพับ

ปัญหาวานายวิระมยะรูปได้ลงชื่อและประทับตราสำคัญของโจทก์ในใบแต่งตั้งนายหรือไม่ จำเลยได้ทำสัญญาเบิกเงินเกินบัญชี ไว้กับโจทก์ตามเอกสารหมายเลข 2 หรือไม่ และการที่พนักงานของโจทก์ยอมให้เบิกเงินตามเช็คเอกสารหมายเลข 6 เป็นการกระทำ โดยสุจริตหรือไม่ เป็นฎีกาโต้เถียงในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคแรก ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้องค่าคำร้องเป็นพับ

(อุระ หวังอ้อมกลาง-ปรีชา เฉลิมวณิชย์-ปราโมทย์ ชพานนท์)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ